

Bekanntmachung

Öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses des Wasser- und
Abwasserzweckverbandes „Nieplitz“ in der 44. Sitzung der
Zweckverbandsversammlung am 27.01.2026

Beschluss-Nr.: 3/2026

Beschluss:

Die Verbandsversammlung beschließt den vorliegenden Entwurf als Neufassung der Geschäftsordnung der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Nieplitz“.

gez.:

i. A. Katharina Granzow
Geschäftsführerin

Anlage:

Geschäftsordnung der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Nieplitz“.

Geschäftsordnung
der Verbandsversammlung
des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Nieplitz“

Auf der Grundlage von § 28 Abs. 2 Nr. 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 05. März 2024 (GVBl. I Nr. 10, ber. Nr. 38), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. April 2025 (GVBl. I Nr. 8), hat die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Nieplitz“ am 27.01.2026 folgende Neufassung der Geschäftsordnung beschlossen:

§ 1

Einberufung der Verbandsversammlung

(1)

Die oder der Vorsitzende der Verbandsversammlung beruft die Sitzungen der Verbandsversammlung gem. § 7 der Verbandssatzung ein.

Die Ladung erfolgt in elektronischer Form. Vertretungspersonen können bei Vorliegen einer ausdrücklichen Erklärung schriftlich geladen werden. Sie haben dies nach der Entsendung in die Verbandsversammlung der oder dem Vorsitzenden schriftlich oder elektronisch mitzuteilen. Die Vertretungspersonen der Verbandsversammlung sind verpflichtet, Änderungen ihrer postalischen Adresse oder ihrer E-Mail-Adresse schriftlich der Verbandsleitung mitzuteilen.

(2)

Die Einladung erfolgt unter Angabe von Datum, Zeit und Ort der Sitzung sowie der Tagesordnung an jede Vertretungsperson in der Verbandsversammlung. Mit der Versendung der Tagesordnung werden die Vorlagen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten über den per E-Mail übermittelten verschlüsselten Link durch den Zweckverband zum Abruf zur Verfügung gestellt. Vorlagen können in Einzelfällen 5 Werktage vor dem Sitzungstag übergeben oder in begründeten Ausnahmefällen auch als Tischvorlage in der Sitzung überreicht werden.

(3)

Die Ladungsfrist beträgt zehn Kalendertage. In dringenden Fällen kann die Frist auf fünf Kalendertage verkürzt werden. Die Dringlichkeit ist in der Einladung zu begründen.

(4)

Die Ladungsfrist gilt als gewahrt, wenn die Ladung am 10. Tag, in dringenden Fällen am 5. Tag vor der Sitzung elektronisch versendet wurde. Bei schriftlicher Ladung gilt die Frist als gewahrt, wenn am 10. Tag, in dringenden Fällen am 5. Tag vor der Sitzung die Ladung zur Post gegeben worden ist. Ein Verstoß gegen die Einhaltung der Ladungsfrist gilt als geheilt, wenn alle Vertretungspersonen der Verbandsversammlung erschienen sind.

(5)

Die Verbandsversammlung tagt grundsätzlich in Präsenzsitzung; andere Sitzungsformen bei einer außergewöhnlichen Notlage nach § 43 BbgKVerf bleiben vorbehalten. Die Vertretungspersonen in der Verbandsversammlung können, abgesehen von der konstituierenden Sitzung der Verbandsversammlung und von Tagesordnungspunkten, in denen geheime Wahlen durchzuführen sind, auf begründeten Antrag an der Sitzung per Video

teilnehmen, soweit dies technisch möglich ist. Dies gilt nicht für den Vorsitz der Verbandsversammlung. Der Antrag ist spätestens sieben Tage vor dem Tag der Sitzung schriftlich oder elektronisch beim Vorsitz zu stellen. Der Zweckverband prüft, ob im Sitzungsraum die erforderlichen technischen Möglichkeiten für eine Teilnahme per Video bereitgestellt werden können. Sind für den Sitzungstag im Sitzungsraum bereits die technischen Möglichkeiten festgestellt und eingerichtet worden, kann ein Antrag bis spätestens 5 Stunden vor der Sitzung am Sitzungstag gestellt werden. Ein begründeter Antrag liegt vor, wenn die Vertretungsperson glaubhaft gemacht hat, dass sie anderenfalls eine persönliche Teilnahme an der Sitzung aus beruflichen, familiären, gesundheitlichen oder vergleichbaren Gründen nicht ermöglichen kann. Bei Terminen, die einer Präsenz entgegenstehen, ist darzulegen, warum diese nicht mit zumutbaren Mitteln verschoben werden konnten. Für die Erfüllung der persönlichen erforderlichen technischen Voraussetzungen außerhalb des Sitzungsraums hat die jeweilige Vertretungsperson selbst Sorge zu tragen.

§ 2

Tagesordnung der Verbandsversammlung

Vorschläge eines Verbandsmitgliedes sind in die Tagesordnung der nächsten Sitzung aufzunehmen, wenn sie mindestens bis zum Ablauf des 5. Tages vor Beginn der Ladungsfrist nach § 1 Abs. 3 der oder dem Vorsitzenden der Verbandsversammlung vorgelegt worden sind. Bei Überschreitung der Frist sind die Vorschläge in die Tagesordnung der folgenden Sitzung aufzunehmen.

§ 3

Zuhörende

(1)

An den öffentlichen Sitzungen der Verbandsversammlung können Zuhörende im Rahmen der vorhandenen Plätze teilnehmen.

(2)

Zuhörende sind nicht berechtigt, außerhalb der Einwohnerfragestunde das Wort zu ergreifen oder sich an den Beratungen zu beteiligen. Sie dürfen die Beratung nicht stören und keine Zeichen des Beifalls oder Missfallens geben. Zuhörende, die die Ordnung stören, können von der oder dem Vorsitzenden der Verbandsversammlung aus dem Sitzungssaal gewiesen werden.

§ 4

Anfragen an die Verbandsversammlung

(1)

Jede im Verbandsgebiet wohnende Person kann sich mit Fragen, Anregungen und Hinweisen schriftlich an die Verbandsversammlung wenden. Zulässig sind sachliche Fragen, Anregungen und Hinweise im Zusammenhang mit der Tagesordnung und anderen Zweckverbandsangelegenheiten. Zu Tagesordnungspunkten, die in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden, sind Fragen nicht zulässig.

(2)

Die Fragen, Anregungen und Hinweise sollen mindestens 5 Werktage vor der Sitzung der Verbandsversammlung, in der sie beantwortet werden sollen, schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verbandsleitung eingereicht werden. Sie müssen kurzgehalten und sachlich sein.

(3)

Die Anfragen gem. Abs. 2 werden von der Verbandsleitung oder von der Geschäftsführung des Zweckverbandes im öffentlichen Teil der Sitzung der Verbandsversammlung beantwortet. Ist eine Antwort in der Sitzung nicht möglich, ist sie spätestens in der nächsten öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung zu erteilen, sofern sie zwischenzeitlich nicht schriftlich erfolgt ist.

§ 5

Anfragen der Vertretungspersonen in der Verbandsversammlung

Anfragen der Vertretungspersonen in der Verbandsversammlung an die Verbandsleitung, die in der Sitzung der Verbandsversammlung beantwortet werden sollen, sollen in der Regel kurz und sachlich abgefasst sein. Sie sind spätestens drei Arbeitstage vor dem Tag der Sitzung dem oder der Vorsitzenden schriftlich oder elektronisch zuzuleiten. Ist die Beantwortung wegen der Kürze der Zeit nicht möglich, ist die Anfrage in der folgenden Sitzung zu beantworten, sofern dies zwischenzeitlich nicht schriftlich erfolgt ist.

§ 6

Sitzungsablauf

(1)

Der oder die Vorsitzende der Verbandsversammlung eröffnet, leitet und schließt die Sitzungen der Verbandsversammlung. In den Sitzungen handhabt die oder der Vorsitzende die Ordnung und übt das Hausrecht aus (§ 37 Abs. 1 BbgKVerf). Im Falle einer Verhinderung übernimmt die Stellvertretung der oder des Vorsitzenden die Aufgaben. Ist auch die Stellvertretung verhindert, tritt an diese Stelle die an Lebensjahren älteste, nicht verhinderte Vertretungsperson.

(2)

Die Sitzungen der Verbandsversammlung sind grundsätzlich in folgender Reihenfolge durchzuführen:

Öffentlicher Teil

- a) Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Tagesordnung,
- b) Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzung,
- c) Bericht der Verbandsleitung,
- d) ggf. Anfragen von Vertretungspersonen in der Verbandsversammlung,
- e) ggf. Einwohnerfragestunde,
- f) Abwicklung der Tagesordnungspunkte des öffentlichen Teils der Sitzung,

Nichtöffentlicher Teil

- g) Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift über den nichtöffentlichen Teil der letzten Sitzung,

- h) ggf. Anfragen von Vertretungspersonen in der Verbandsversammlung,
- i) Abwicklung der Tagesordnungspunkte des nichtöffentlichen Teils der Sitzung,
- j) Schließung der Sitzung.

§ 7

Beschlussfassung

(1)

Die Behandlung eines Tagesordnungspunktes endet mit der Entscheidung über den Beschlussvorschlag. Der Beschluss beinhaltet die

- a) Entscheidung in der Sache (Annahme oder Ablehnung des Beschlussvorschlages) oder
- b) Kenntnisnahme der Angelegenheit oder
- c) Vertagung zur erneuten Beratung.

(2)

Über Anträge zur Geschäftsordnung ist sofort abzustimmen. Ein Antrag auf Entscheidung in der Sache geht einem Vertagungsantrag vor. Wird einem Antrag auf Abschluss der Rednerliste stattgegeben, sind die bei der Antragstellung vorliegenden Wortmeldungen noch zuzulassen. Wird der Schluss der Debatte beschlossen, wird zur sofortigen Abstimmung in der Sache geschritten.

(3)

Nach 22.00 Uhr werden keine weiteren Tagesordnungspunkte aufgerufen. Der in der Beratung befindliche Tagesordnungspunkt wird abschließend behandelt. Danach ist die Sitzung zu schließen. Die restlichen Punkte sind in der nächsten Sitzung der Verbandsversammlung an vorderer Stelle auf die Tagesordnung zu setzen.

§ 8

Redeordnung

(1)

Reden darf nur, wer von der oder dem Vorsitzenden der Verbandsversammlung das Wort erhalten hat. Wortmeldungen erfolgen durch Handheben.

(2)

Die oder der Vorsitzende erteilt das Wort nach der Reihenfolge der Wortmeldungen, soweit nicht mit der Zustimmung der redeberechtigten Person hiervon abgewichen wird.

(3)

Eine Wortmeldung zur Geschäftsordnung ist vor der nächsten redeberechtigten Person zur Sache zu berücksichtigen. Sie darf sich nur auf die Behandlung des in der Beratung befindlichen Tagesordnungspunktes beziehen. Zu Anträgen zur Geschäftsordnung erhält eine redeberechtigte Person die Gelegenheit zur Gegenrede. Eine Debatte zur Geschäftsordnung findet nicht statt. Spricht niemand gegen einen Antrag zur Geschäftsordnung, wird wie beantragt verfahren. Redeberechtigte Personen, die bereits zur Sache gesprochen haben, dürfen keinen Antrag auf Schluss der Debatte stellen.

(4)

Der Verbandsleitung und der Geschäftsführung des Zweckverbandes ist auch außerhalb der Reihe der Wortmeldungen jederzeit das Wort zu erteilen.

§ 9

Sitzungsleitung

(1)

Die oder der Vorsitzende der Verbandsversammlung kann Redende, die vom Verhandlungsgegenstand abweichen, zur Sache rufen.

(2)

Ist eine Vertretungsperson in einer Sitzung dreimal zur Sache gerufen worden, so muss ihr die oder der Vorsitzende das Wort entziehen und darf es ihr in derselben Aussprache zum selben Gegenstand nicht wieder erteilen.

(3)

Die oder der Vorsitzende der Verbandsversammlung kann Mitgliedern, die die Ordnung in der Sitzung stören, zur Ordnung rufen.

(4)

Ist eine Vertretungsperson in einer Sitzung der Verbandsversammlung dreimal zur Ordnung gerufen worden, kann ihr die oder der Vorsitzende für die Dauer der Sitzung das Wort entziehen oder sie des Raumes verweisen.

§ 10

Abstimmungen

(1)

Die Stimmen der einzelnen Verbandsmitglieder können nur einheitlich abgegeben werden; eine uneinheitliche Stimmabgabe ist ungültig. Nach der Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Tagesordnungspunkte können die Verbandsmitglieder eine Stimmführerin bzw. einen Stimmführer für ihr Mitglied benennen. Andernfalls übernehmen die Verbandsleitung sowie die Stellvertretung diese Aufgabe. Bei Verhinderung treten an diese Stelle die Vertreter im Amt, sofern nicht Satz 2 umgesetzt wird.

(2)

Es wird offen durch Handzeichen der Stimmführer abgestimmt. Bei der Abstimmung stellt die oder der Vorsitzende der Verbandsversammlung die Anzahl der Stimmen fest, die

- a) dem Antrag zustimmen,
- b) den Antrag ablehnen,
- c) sich der Stimme enthalten.

(3)

Wird das Abstimmungsergebnis sofort nach der Abstimmung angezweifelt, so muss die Abstimmung vor Behandlung des nächsten Tagesordnungspunktes wiederholt werden.

(4)

Die Verbandsversammlung beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht durch Gesetz oder die Verbandssatzung eine andere Mehrheit vorgeschrieben ist. Bei der Feststellung der Mehrheit bleiben Stimmenthaltungen unberücksichtigt.

(5)

Liegen zu einem Tagesordnungspunkt Änderungs- und Ergänzungsanträge vor, wird über den weitestgehenden zuerst abgestimmt. Bei Änderungs- und Ergänzungsanträgen mit finanziellen Auswirkungen hat derjenige den Vorrang, der Mehrausgaben oder Mindereinnahmen bewirkt. In Zweifelsfällen entscheidet die oder der Vorsitzende der Verbandsversammlung.

(6)

Auf Antrag ist über einzelne Teile einer Vorlage bzw. eines Antrages gesondert abzustimmen. Über die Vorlage bzw. den Antrag ist danach insgesamt zu beschließen.

(7)

Anträge zur Geschäftsordnung haben jederzeit den Vorrang und müssen vor Sachanträgen erledigt werden.

§ 11

Wahlen

(1)

Bei Wahlen gilt § 10 Abs. 1. Die oder der Vorsitzende der Verbandsversammlung hat vor Beginn der Wahl die Art der Wahlmethode (offen oder geheim) durch kurzes Anhören der Vertretungspersonen in der Verbandsversammlung sicherzustellen. Gewählt wird geheim, soweit nicht vor der Wahl einstimmig eine offene Wahl beschlossen wird.

(2)

Einzelwahlen erfolgen entsprechend § 40 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg.

(3)

Bei einer geheimen Wahl hat die Stimmabgabe so zu erfolgen, dass das Wahlgeheimnis gewahrt ist. Es sind äußerlich gleiche Stimmzettel zu verwenden. Werden keine Umschläge verwendet, so sind die Stimmzettel zu falten. Die Stimmzettel sind so vorzubereiten, dass sie nur noch mit einem Kreuz zu kennzeichnen sind. Die oder der Vorsitzende der Verbandsversammlung gibt das festgestellte Ergebnis der Wahl bekannt.

§ 12

Niederschriften

(1)

Die Geschäftsführung des Zweckverbands ist für die Niederschrift verantwortlich und bestimmt die Niederschrift führende Person.

(2)

Die Sitzungsniederschrift muss enthalten:

- a) Art der Sitzung (Präsenz-, Hybrid-, Video- oder Audiositzung),
- b) Ort, Datum, Beginn und Ende der Sitzung,
- c) Namen der anwesenden und fehlenden Vertretungspersonen in der Verbandsversammlung,
- d) Namen der teilnehmenden Personen der Zweckverbandsverwaltung und anderer zugelassener Personen,
- e) Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung,

- f) Feststellung der Beschlussfähigkeit,
- g) Tagesordnung,
- h) vollständigen Wortlaut der Anträge und Beschlüsse; den wesentlichen Inhalt der Beratung; Ergebnisse der Wahlen und Abstimmungen,
- i) Ausschluss und Wiederherstellung der Öffentlichkeit.

(3)

Angelegenheiten, die in nichtöffentlicher Sitzung behandelt wurden, sind gesondert zu protokollieren.

(4)

Die Niederschrift ist von der protokollführenden Person und von der oder dem Vorsitzenden zu unterzeichnen. Über Einwendungen gegen die Niederschrift entscheidet die Verbandsversammlung in der folgenden Sitzung.

(5)

Die Sitzungsniederschrift ist innerhalb von einem Monat den Vertretungspersonen der Verbandsmitglieder zuzuleiten; in begründeten Ausnahmefällen kann sie mit der Ladung zur nächsten Sitzung übersandt werden, insbesondere wenn diese zeitnah zur Übersendungsfrist stattfindet.

(6)

Soweit nicht im Einzelfall aus Gründen des öffentlichen Wohls oder zur Wahrung von Rechten Dritter etwas anderes beschlossen wird, wird die Öffentlichkeit über den wesentlichen Inhalt der Beschlüsse der Verbandsversammlung unterrichtet. Dies erfolgt durch einen zusammenfassenden Bericht, der an der für Satzungen des Zweckverbandes durch die Verbandssatzung vorgesehenen Stelle bekannt zu machen ist.

§ 13

In-Kraft-Treten

Diese Geschäftsordnung tritt am Tag nach ihrer Beschlussfassung in Kraft.

Beelitz, 27.01.2026

gez. J. Schönauer

Vorsitzender der Verbandsversammlung